Merits Tree
植德律师事务所

315特辑
人脸识别摄像头使用之数据合规指引(1.0版)

——以新零售线下门店为主要场景

北京 / 上海 / 深圳 / 武汉 / 珠海 / 海口

PREFACE

前 言

后疫情时代下，各类新零售线下门店业务迎来久违的复苏回暖。在新零售行业的经营和数字化转型过程中，如何做好消费者洞察、利用大数据进行精准获客和个性化营销，成为各类品牌商家和门店经营者的重要课题。而随着科技的发展和各类配套软硬件功能的开发，摄像头、监控设备除原有的安全管理功能基础上，衍生出的基于人脸识别、音视频采集的客户洞察、客群分析、精准营销等增值功能，恰好可以匹配线下门店经营者的上述业务需求，这也使得近年来在线下门店安装、使用摄像头、监控设备成为常态。

然而，自2021年“央视315晚会”曝光线下门店摄像头滥用问题、2021年4月“人脸识别第一案”的二审宣判以来，摄像头监控、人脸识别技术在线下门店经营过程中可能带来的侵犯公民隐私权、个人敏感信息权益、侵犯消费者合法权益以及违法收集、处理个人信息的风险和隐患，也越来越多地引起人们的关注。此外，我们还可以注意到几组数据：2023年3月8日，中国消费者协会发布《2022年个人信息保护领域消费者权益保护报告》指出，2022年全国公安机关深入推进“净网2022”专项行动，截至年底共侦办案件8.3万起；工信部共发布《关于侵害用户权益行为的App通报》5批，并敦促相关企业完成整改要求；2023年“两会”期间，最高人民法院公布的人格权权益侵权案件达87.5万件；最高人民检察院公布追诉网络侮辱、诽谤、侵犯公民个人信息犯罪1.4万人。我们可以注意到人脸信息等敏感个人信息的收集和使用，值得我们重点关注，并找到数字经济发展与个人信息权益保护的平衡点。

2022年，个人消费者最终走向司法判决的数量并不高，可能主要有三点原因：第一、虽然《个保法》赋予了个人信息处理者过错推定的归责原则，但是消费者仍然要证明基本的损害事实；但这类人脸收集的方式往往隐蔽性强，消费者无感知，对摄像头的类型不一定可以准确判断；第二、缺乏维权动力，赔偿金额低或者因为难以证明损失，而不被支持；第三、结合2022年的个人信息保护纠纷的民事案例撤诉比例高的特点，一定程度预示着企业不排除会尽量选择和解，消费者选择撤诉解决。

新零售线下门店对人脸识别摄像头的合规性不够重视，频频出现曝光或者各类典型案例，也有三点原因：第一，企业不重视或者认为发现难，为此整改动力难；第二，合规成本高，对于告知-单独同意以及必要性分析，均难以落地执行，或者虽然可以落地，但是可能会对业务造成巨大影响，不愿意合规先行；第三，违法成本低，目前公开的案例，处罚金额并不高，也许业务盈利的需求可以覆盖违法成本。然而，结合我们的分析，我们注意到一些新的变化和趋势：

针对人脸识别设备非法采集人脸信息的行政执法活动可能会更为频繁；

民事、行政公益诉讼在人脸信息保护方面，均会逐步增强；

还有可能会诞生一个新的个人信息权益保护群体，保护个人信息权益安全。

……

值此2023年“315”来临之日，也是我国《个人信息保护法》正式实施第二年的关键阶段，结合上述趋势，我们制作本指引，以期更好地识别线下门店摄像头使用和人脸识别的痛点问题，并提出我们的一些建议。

我们以当前新零售线下门店的应用场景为切入点，制作了《人脸识别摄像头使用之数据合规指引（1.0版）——以新零售线下门店为主要场景》（以下简称“本指引”）。本指引包含五个方面的内容，即“人脸识别摄像头使用的主要场景”、“人脸识别摄像头数据合规相关法律法规”、“摄像头相关数据合规典型案例及启示”、“摄像头数据合规高频问题”以及“线下门店摄像头使用合规方案的提出与落地”，以期更好地识别线下门店摄像头使用和人脸识别的痛点问题，并提出我们的一些参考建议。

总体而言，我们认为，可从以下方面考虑线下门店人脸识别摄像头的重点问题和合规方案：

第一，不同的摄像头设备，需结合其设备类型、部署方式、所采集数据类型、规模、对个人信息主体权益的影响程度等多方面，考虑其数据处理的必要性、合法性和正当性（全文简称“三性”）。

第二，需考虑线下零售门店摄像头使用的主要场所是否构成“公共场所”，并适配不同的合规措施。

第三，在数据合规重点问题和实务痛点方面，我们从数据流、各方数据法角色、数据处理关系出发，梳理和分析，包括“三性”评估、告知同意的落地、敏感个人信息的处理、个人信息安全影响评估（全文简称“PIA”）开展、特殊使用要求和数据出境等方面。

第四，在合规方案的提出和落地方面，我们建议从企业内部评估和制度层面、与合作方之间的To B层面和面向用户/消费者的To C层面，综合考虑企业内外部的合规重点事项。

本指引由植德律师事务所数据合规组、电商、物流与贸易行业委员会共同完成。其中，王艺合伙人律师、陈文昊合伙人律师、赵艳明律师、刘逸甫以及余灏、戴佳兵、王喆曈等工作组成员一同参与了本指引的编写，王艺、陈文昊、张正忠老师（外部技术专家顾问）对本指引进行了校对和文稿审定，王艺、刘逸甫承担了具体的组稿工作。

北京植德律师事务所
数据合规组、电商、物流与贸易行业委员会
2023年3月15日

CONTENTS

目录

01 人脸识别摄像头使用的主要场景

(一)线下门店摄像头布置主要场景

(二)带摄像头的其他硬件产品

02 人脸识别摄像头数据合规相关法律法规(部分)

——以餐饮、零售线下门店为例

03 摄像头相关数据合规典型案例及启示

(一)行政处罚案例

(二)民事纠纷案例

(三)刑事犯罪案例

(四)IPO中人脸识别相关常见问询

04 摄像头相关数据合规高频问题

(一)各类摄像头设备数据处理行为的“三性”问题

(二)“公共场所”的认定及其合规要求差异性问题

(三)门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

1、门店摄像头数据流分析

2、各方数据法角色和数据处理关系

3、门店经营者合规重点问题和实务痛点

05 线下门店摄像头使用合规方案的提出和落地

附件:线下门店摄像头数据合规全景图

01 人脸识别摄像头使用的主要场景

线下门店摄像头布置主要场景

目前，线下门店安装、部署摄像头或类似设备的主要场景、位置、用途如下：

行 业	布置位置	用 途	案 例
零售	门店内	客户来访次数统计 客群/客源识别 用户标签体系建设、 用户洞察、精准营销等 私域建立（添加销售代表 企业微信、拉群、日常营销）	摄像头未经允许捕捉 人脸信息，某卫浴品牌 被“央视315晚会”点名
	门店内、操作区	员工工作情况分析	某便利店通过摄像头 监督店员工作 是否符合操作规范
餐饮	门店内、用餐区	员工工作情况分析 纠纷处理判定	某火锅海外分店每张桌 上方有两个摄像头， 疑似监控视频传回国内
	门店内	确认消费者身份、无感消费	某无人餐厅在人脸识别后 可无感点餐，消费完成后 直接离店、自动完成结算
房地产	售楼处	客户来访次数识别 客群/客源识别	众多客户带头盗看房， 避免被人脸识别、 进而无法享受相关优惠
酒店	大堂	自助入住办理	连锁酒店大堂可人脸 识别自助办理入住

01 人脸识别摄像头使用的主要场景

带摄像头的其他硬件产品

除线下门店安装、部署的摄像头外，还有其他硬件产品亦带有人脸识别功能的摄像头：

1.智能终端

例如智能手机、平板等；

2.智能穿戴设备

例如可视频通话的智能手表、电话手表等；

3.智能网联汽车

例如通过车内摄像头录制车外情况、通过车内摄像头识别用户疲劳情况、通过行车记录仪录制车外风景、车队情况并与同行车辆共享数据等；

4.其他

例如酒店入住人员身份识别机器、企业人脸识别的考勤设备、门禁设备，人脸识别自助结账设备等。

02 人脸识别摄像头数据合规相关法律法规（部分）

——以餐饮、零售线下门店为例

近年来，人脸识别技术的应用得到了法律法规的规制，以及国标、行标等的具体应用指导。我国虽未出台专门规制人脸识别的法律法规，但随着在个人信息保护领域的发展进程，在人脸识别的规制层面，已初步形成宏观的法律法规予以统筹引领、司法解释和实践予以补充,国家、行业标准予以参考对照的体系。与此同时，亦有一些地方政府部门出台了人脸识别相关的规范性文件予以规范。就线下零售行业相关的人脸识别摄像头相关法律法规，我们主要梳理如下：

类 别	法律文件名称	生效时间
法律	中华人民共和国消费者权益保护法	2014.03.15
	中华人民共和国网络安全法	2017.06.01
	中华人民共和国民法典	2021.01.01
	中华人民共和国数据安全法	2021.09.01
	中华人民共和国个人信息保护法	2021.11.01
司法解释	关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定	2021.08.01
国家标准	信息安全技术 人脸识别数据安全要求	2023.05.01
	信息安全技术 个人信息安全影响评估指南	2021.06.01
	信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求	2020.11.01
	信息安全技术 个人信息去标识化指南	2020.03.01
	信息安全技术 移动智能终端个人信息保护技术要求	2018.05.01
	安全防范 视频监控人脸识别系统技术要求	2015.12.01
	信息安全技术 公共及商用服务信息系统个人信息保护指南	2013.02.01
行业标准	《电信网和互联网人脸识别数据安全实施指南》行业标准（征集意见中）中国通信标准化协会TC8 Tf1数据安全特设项目组成功立项	2021.03
其他相关文件	昆明市住房和城乡建设局关于规范商品房销售场所人脸识别系统使用行为的通知	2021.04.01
	北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强本市公共租赁住房人脸识别技术应用管理的通知	2020.06.30
	民政部办公厅关于全面应用人脸识别技术提升流浪乞讨人员救助管理服务能力的通知	2020.03.23
	中国支付清算协会人脸识别线下支付行业自律公约（试行）	2020.01.20
	深圳市市场和质量监督管理委员会关于发布动态人脸识别系统前端建设规范的通知	2018.09.01

03

摄像头相关数据合规典型案例及启示

违反法律法规的规定使用摄像头、处理人脸信息，将会面临个人提起民事诉讼、行政处罚、检察机关刑事起诉或者发起公益诉讼的风险及后果。近年来，随着个人信息维权意识的觉醒、监管重点执法、消费者保护组织的曝光，我国陆续出现了人脸识别民事第一案、房地产售楼处违规采集人脸信息被行政处罚等一批典型案例。我们在下文收录了近几年来境内外民事、行政和刑事的典型案例，以提高企业对该行为及后果的认识和理解。同时，我们亦总结了重点案例对企业的合规启示，以供参考。

行政处罚案例

案 例	摄像头使用场景/行为	处罚结果	启 示
案例1（中国）	（客户识别）某房地产开发公司非法安装人脸识别摄像头，擅自在访客进入售楼大厅后自动采集人脸信息，防止售楼中心自访客户转化成中介客户。	停止侵权行为并罚款20万元	处罚金额虽暂时看起来不高，但是随着网信办执法程序性规定后续生效，以及《个保法》的处罚条款适用更频繁，不排除会出现巨额罚单。 线下门店的摄像头使用，不但应遵循“告知+同意”的前提条件，还需满足法律法规关于公共场所安装图像采集、个人身份识别设备的特别要求； 摄像头所采集、处理数据也应遵循合法、正当、必要的原则，不得随意关联身份信息、进行精准标记、精准营销等行为。
案例2（中国）	（精准营销）某国际卫浴品牌经营部安装人脸识别摄像头，使用具有人脸识别的监控设备收集人脸信息，精准统计分析客流，男女比、年龄等并用于制定销售政策。	改正违法行为并罚款3万元	
案例3（中国）	（客流分析）某展览馆入口安装人脸识别摄像头，通过面部图像识别和自动化分析实现巡店、安全管理、客流分析等功能。	警告	
案例4（欧盟）	（员工监控）德国某知名电子产品网络销售商对室内办公场所进行持续监控，其监控视频在删除以前将保存长达60天，已严重超过法律允许的最长保存期限	罚款1040万欧元	欧盟GDPR已对不当使用摄像头的行为进行巨额处罚； 欧盟摄像头使用处罚案例也与个人信息处理的必要性、合法性问题强相关，例如超出必要范围收集音频、超出必要时长未删除等
案例5（欧盟）	（乘客拍摄）瑞典某公共交通公司因其要求检票员随身携带摄像头，对可能的威胁事件和逃票乘客进行拍摄记录。但经调查发现：该摄像头可以无差别拍摄所有经过的乘客；拍摄时间超过必要的时长；且摄像头记录的音频对逃票检查等目的没有作用。	罚款1600万瑞典克朗（约合158万欧元）	

03

摄像头相关数据合规典型案例及启示

民事纠纷案例

案 例	摄像头使用场景/行为	裁判结果	启 示
案例1	（线下商家、经营场所摄像头使用场景）某动物园以年卡系统升级为由，强制要求将入园方式由指纹识别改为人脸识别，否则不得入园。	收集原告人脸识别信息，超出了必要原则的要求，不具有正当性。 被告应删除原告办理年卡时提交的包括照片在内的面部特征信息。	收集、使用个人信息/敏感个人信息，应当遵循最小必要原则，即应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集个人信息，且应当采取对个人权益影响最小的方式。 不得强迫或变相强迫自然人同意处理人脸识别信息。 物业服务企业/管理人不得以人脸识别作为出入物业服务区域的唯一验证方式，需提供替代方案。
案例2	（生活、居住区域安装、使用摄像头监控）业主家门口走道加装摄像头，该走道使用人员特定具体，仅包含原告住户和被告住户，非社会公共空间，且邻居家庭情况和出入信息可能为被告摄录留存。	构成侵权，拆除摄像头。	家庭、生活区域与公共场所的判定，需结合拍摄范围、拍摄对象、使用人员等多种隐私判断； 未经单独同意，摄录留存他人的个人敏感信息缺乏合法性、正当性及必要性依据，构成侵权。
案例3	（办公场所、厂区内员工监控场景）某公司办公场所内，在原告等5位员工背后加装自动跟踪式摄像头，经理可直接在手机上调看监控录像。	因员工遮挡摄像头解除劳动关系不合法，支付违法解除劳动合同的赔偿金17万余元	办公场所员工监控同样应遵循合法、必要等原则； 所安装摄像头应面对整个办公空间，不得针对特定员工； 监控内容限于和企业相关经营活动，更衣室、卫生间不得安装。

03 摄像头相关数据合规典型案例及启示

刑事犯罪案例

案 例	使用场景/违法行为	构成罪名
案例1	（偷拍偷录、威胁恐吓）酒店客房内安装微型摄像头侵犯房客隐私，并以偷拍偷录内容对其进行威胁恐吓。	敲诈勒索罪（最高可处十年以上有期徒刑，并处罚金）
案例2	（非法盗摄）自动取款机上非法加装摄像头、读卡器盗取在此期间储户使用的银行卡信息。	侵犯公民个人信息罪（最高可处处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金）
案例3	（远程侵入）利用软件漏洞，非法获取网络摄像头账号和密码，进而操纵、控制他人安装摄像头偷窥隐私。	非法控制计算机信息系统罪（最高可处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。）

03

摄像头相关数据合规典型案例及启示

IPO中人脸识别相关常见问询

我们长期关注资本市场数据合规话题。当前，数据合规作为IPO审核关注重点，已成为影响企业上市与否的重要因素。对于拟上市的企业而言，如何积极应对数据合规审查，是上市过程中不可回避的一大挑战和重要事项。我们发现，在科创板、创业板涉及人工智能（AI）行业、智能家居、安防行业的人脸识别相关技术、产品、服务中，下述有关人脸识别的问题已进入到了IPO问询的视野。

项 目	询问问题	启 示
云天厉飞	发行人在场景应用过程中是否接触、收集、利用人脸数据信息，数据采集和使用过程中是否获得被收集者许可，是否存在侵犯个人隐私、肖像权案等权益的情况？	IPO过程中，监管部门对发行人数据合规相关的法律风险关注较多，对于涉及摄像头使用、人脸识别的发行人，**监管关注的问题集中在业务合法性、正当性、告知同意及个人信息主体权利的保障等方面，拟IPO企业（尤其是AI智能科技、智能家居、物联网、视觉芯片/算法、安防设备等行业，涉及人脸识别数据的收集和处理的企业）应引起重视。**
	人脸数据获取、管理和使用是否合法合规？	
麦驰物联	说明使用生物识别技术的具体产品及应用场景，是否存在采集、储存、使用业主身份证、手机号、人脸图像等敏感信息的情形，采集、储存、使用上述敏感信息的具体方式和使用情况，被采集人是否充分知情，发行人及相关主体是否取得被采集人的同意。	
	说明业主是否有权利拒绝发行人收集相关数据，如拒绝，是否影响业主正常出入小区等合法权益，相关约定是否实际具有强制性。	
奥比中光云从科技	近期部分地方立法对个人信息采集和人脸识别应用范围进行约束的具体情况如何，是否已对公司业务造成影响？并进一步分析说明行业法规政策变动对公司业务的影响，并充分揭示相关风险。	

04 摄像头相关数据合规高频问题

各类摄像头设备数据处理行为的“三性”问题

不同的摄像头设备，根据其设备类型、部署方式不同，所采集数据类型、规模也有不同，对应地，其对个人信息主体权益的影响程度、必要性、合法性的论证难度，也有所不同。

设备类型	部署方式	收集、处理的数据类型	分 析
CCTV（视频+音频）	门店内安装、悬挂部署等	人脸视频图像信息、音频信息	同时采集音视频，如设备分辨率高、音频采集质量好，则对个人权益影响的程度很大，合法性、必要性的论证难度大
CCTV（仅采集视频）		人脸视频图像信息	相较音视频均采集的场景采集数据类型较少，但人脸视频数据已足以识别个人的身份，敏感程度较高，同样需要论证必要性与合法性
热成像		热成像数据	仅能根据人体温度识别人体轮廓，无法识别到个人，对个人权益的影响程度较低
红外识别	门店内悬挂、落地支架部署等	红外人脸信息、红外人体轮廓信息等	红外识别受天气、光照等环境影响较小，可有效防止伪造人脸，颗粒度较高，对个人权益的影响程度较高
点位识别	特定点位部署（如特定展台、区域）	流量数据	仅能统计人流量信息，无法识别到个人，对个人权益影响的程度较低；但考虑展台、柜台美观和客户体验，可能存在隐蔽部署的情况

04 摄像头相关数据合规高频问题

“公共场所”的认定及其合规要求差异性问题

参考相关法律法规、司法实践[①]，公共场所是供公众从事社会生活的各种场所的总称，向不特定人普遍开放、出入、通行、活动的场所都属于公共场所。我们对零售场景下安装摄像头的主要场所是否构成“公共场所”进行了识别和判定，具体如下：

<table>
<tr><th>门店部分</th><th>是否构成“公共场所”</th><th>分 析</th><th>合规要求的差异</th></tr>
<tr><td>门店外
公共道路/商场区域</td><td>构 成</td><td>公共道路/区域，不特定消费者、自然人可以进入</td><td rowspan="4">根据《个人信息保护法》第二十六条，在公共场所安装图像采集、个人身份识别设备，应当为维护公共安全所必需，遵守国家有关规定，并设置显著的提示标识。所收集的个人图像、身份识别信息只能用于维护公共安全的目的，不得用于其他目的；取得个人单独同意的除外。</td></tr>
<tr><td>门店外
商铺自有区域</td><td rowspan="3">构 成</td><td rowspan="3">虽属门店区域，但仍允许不特定消费者、自然人可以进入和经过</td></tr>
<tr><td>门店内-商品展示区</td></tr>
<tr><td>门店内-VIP服务区</td></tr>
<tr><td>门店内-办公区、
后台操作区</td><td>可能不构成
（如严格限制外部消费者、社会人员进入）</td><td>仅经营者自有员工可进入</td><td>办公区域的摄像头使用、视频监控要求，仍需符合合法、必要等原则。例如所安装摄像头应面对整个办公空间，不得针对特定员工；监控内容限于和企业相关经营活动/场所，更衣室、卫生间不得安装。</td></tr>
</table>

① 参考《治安管理处罚法》《公共场所卫生管理条例》、屈建渝诉四川有色金属公司人身损害赔偿纠纷案等相关法律法规和司法裁判案例。

04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

在数据法框架下，各方主体所承担的角色关系到其需履行的合规义务、承担的法律责任。如何识别各方主体在数据法下的角色离不开实际的场景以及数据流向的判断和分析。因此下文将结合前述门店摄像头使用场景以及摄像头提供商的业务模式，分析相应的数据流向，以进一步明确门店、摄像头提供商等各方主体在数据法下的角色。

1、门店摄像头数据流分析

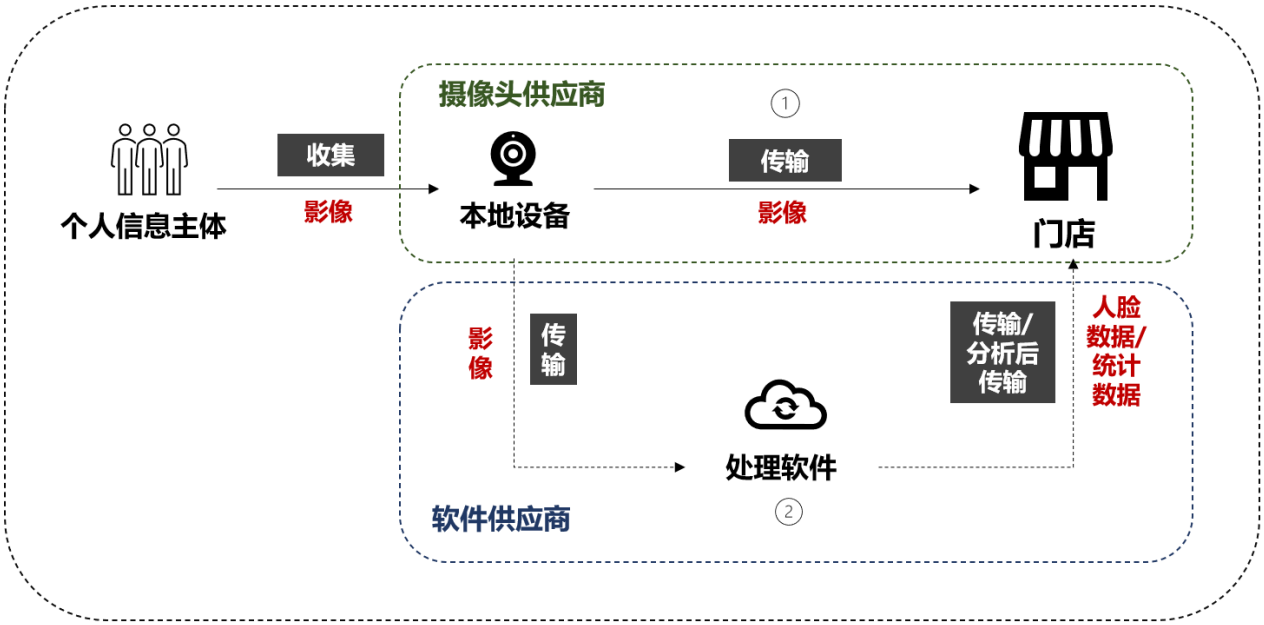
(1)门店摄像头数据流

实践中，门店基于不同的需求，所需的数据类型会有所差异，数据的流向也会受到门店需求、摄像头提供商模式的不同而存在差异。分析数据的流向，能够将各方主体落入具体的场景中分析其承担的角色，能够更加准确地识别出各方主体在不同场景下的数据法角色，从而分析其对应的合规义务及法律责任。

1)摄像头提供商仅提供摄像头硬件设备，数据处理通过第三方软件完成。基于门店需求不同，可能存在如下两种情况：

若门店仅需获得影像，而无需获得人脸识别数据，那么该数据流仅包含门店影像，由门店通过摄像头获取。

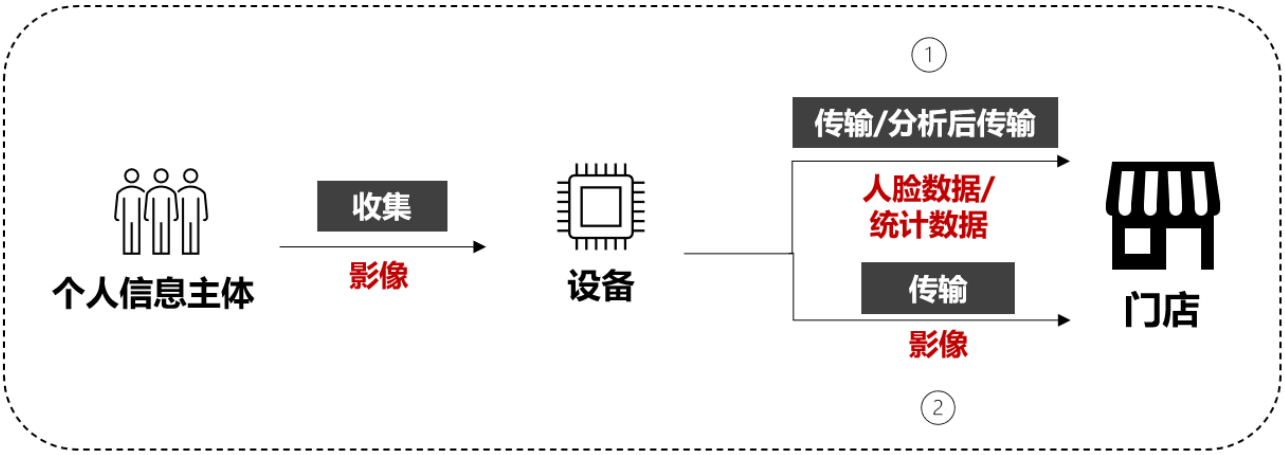
若门店需要获得人脸识别数据，或者经分析、处理后的人脸统计数据，相关数据需经过软件处理，那么该数据流由部署在门店的摄像头收集相关影像，再由处理软件对其进行处理，识别出人脸数据，传输至门店。



04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

2)摄像头提供商同时提供硬件摄像头以及软件服务。该模式下提供商通常会将摄像头及处理软件部署在本地，根据门店的需求分为影像资料的收集及人脸数据的处理。



04 摄像头相关数据合规高频问题

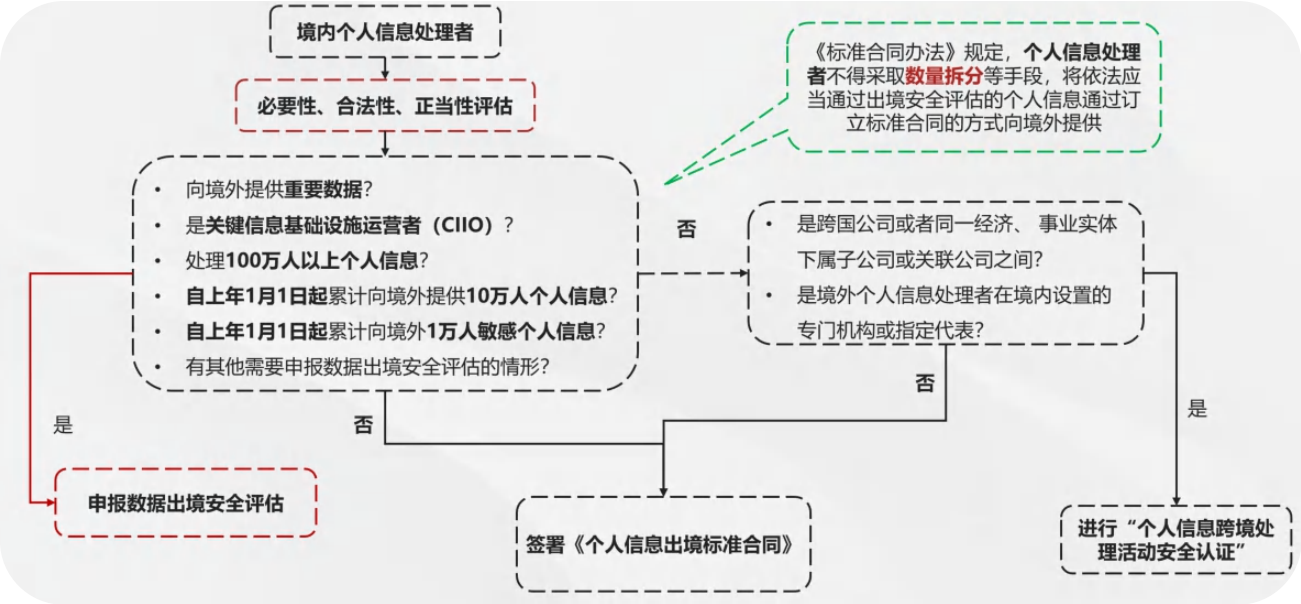
门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

(2)门店摄像头数据的跨境转移

除了上述数据在门店、提供商之间的流动以外，对于跨国公司或布局海外业务的公司，可能基于员工的管理、区域客户群体分析、安全管理等目的，将境内外门店摄像头所采集的数据进行跨境传输。

1)境内门店数据出境至海外

除需满足必要性、合法性、敏感个人信息处理等特殊要求外，向境外提供数据时，门店经营者需按照其与境外接收方的数据法角色关系，结合自身的数据处理场景和规模，依法采取数据出境安全评估、个人信息标准合同、个人信息安全认证中的一种数据出境合规措施。



04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

2）海外重点区域门店数据出境至国内

如存在境外门店摄像头数据回传国内的场景，则需要根据传出方所在的不同国家/地区关于数据跨境转移的相关要求，依法采取对应的合规措施。海外重点区域如欧盟、美国、巴西、俄罗斯、新加坡等地，都有各自针对数据跨境转移的相关规定，企业在进行数据跨境活动时需注意根据各地区的具体要求，采取相应的合规措施。

04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

2、各方数据法角色和数据处理关系

识别数据法角色和数据处理关系，是厘清和把握业务合作各方权利义务和法律责任的前提，我们基于门店摄像头使用合作场景下的各类合作方及其合作关系，将各方可能涉及的角色地位及需要注意的合规义务，梳理如下：

主 体	数据法角色	数据合规义务概述
门店经营者（商家）	个人信息处理者（自主决定数据处理的目的和方式）	履行法律对于个人信息处理者的全部义务，包括但不限于： 充分告知； 获得单独同意，或具备其他合法性基础； 制定专门的人脸数据保护规则、标准； 进行人脸数据等敏感个人信息处理的PIA； 监督受托方的个人信息处理活动； 建立个人信息主体权利响应机制、渠道。
摄像头硬件提供商	N/A（如仅提供硬件，不涉及数据处理）	确保获得相关产品资质和相关市场的准入和安全评估机制（如涉及）。
人脸数据处理摄像头软件提供商（SaaS服务商）	N/A（若无需将数据上传至提供商的系统进行处理，仅本地化处理数据，则该提供商仅为技术提供方，可能不存在数据法角色）	确保获得相关产品资质； 确保人脸数据等敏感个人信息处理的安全性。
	受托人（若相关数据需经提供商的云端存储、分析处理，则该提供商可能为数据处理受托人）	作为受托人，按照处理者的指示和要求处理个人信息，包括但不限于： 按照约定处理个人信息； 未经个人信息处理者同意，不得转委托他人处理个人信息； 按要求返还、删除个人信息； 确保人脸数据等敏感个人信息处理的安全性； 协助个人信息处理者响应个人信息主体权利请求； 确保获得相关产品资质。
门店所在商场物业经营者（如涉及）	N/A（如仅提供门店经营场所，不涉及门店经营、摄像头采集等相关操作，可能不存在数据法角色）	承担物业管理者责任，可能需要对商场/物业内的经营行为进行必要的监督
	共同处理者、接收方等（如商场/物业与门店经营者之间存在安全监控、门店流量等附带合作，则视具体合作内容，可能与构成共同处理者、接收方等角色）	视具体数据法角色认定，承担共同处理者、或数据共享接收方的相关法律义务（多个信息处理者处理人脸信息侵害自然人人格权益时，可能根据个案的具体情况，需按过错程度和造成损害的大小承担相应责任，在特定情况下甚至需承担连带责任）

04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

3、门店经营者合规重点问题和实务痛点

由于摄像头场景下收集的人脸识别信息，具有高敏感性、强社交属性、易采集、唯一性和不可更改性等五大特性，因此，对其进行采集和处理，相较一般个人信息而言，有着更为严格的合规要求。

(1)重点问题一：三性评估

1)合法性、正当性

目的合法、正当

√ 是否用于法律法规、监管部门明令禁止的业务目的?是否侵犯自然人合法权益?

√ 安全管理、客户识别、个性化推荐等常见业务场景，是否合法、正当?如何论证?

方式合法、正当：

√ 拍摄位置、拍摄角度、跟踪方式等是否合法、正当?可否未经提示、告知，隐秘拍摄?

2)必要性

业务目的本身是否必要

√ 业务场景(尤其是客户识别、个性化推荐)的必要性如何论证?

摄像头收集的个人信息是否与业务目的直接相关

√ 音视频均需要收集?是否需要人脸识别?

√ 收集人脸/生物识别、录音录像信息的特殊规定(GB/T 41391-2022、GB/T 41819-2022)

摄像头拍摄是否是对个人权益影响最小的方式

√ 优先选择摄像头拍摄/人脸识别的理由?

√ 是否有替代方案、是否必须设置替代方案?

04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

(2)重点问题二:告知+同意如何落地?

1)告知的内容要求

- 通用告知内容(《个保法》第十七条)
- 敏感个人信息的特别告知内容(《个保法》第三十条,必要性以及对个人权益的影响)
- 人脸识别信息的特别告知内容(GB/T 41819-2022)

2)告知的方式要求

- 第一层:“显著的提示标识”(《个保法第二十六条》)
- 第二层:详细的隐私政策/隐私通知
- 特殊要求:人脸识别过程中的“持续告知”(GB/T 41819-2022)

3)取得同意/单独同意的要求和方式

- 区分单独同意与同意
- 可否要求同意才提供产品/服务?可否与其他授权捆绑、强迫或变相强迫同意?
- 不同意如何处理,可否反复、频繁提示?撤回同意的权利如何保障?
- 未成年人的单独同意如何获取?
- 例外情形(无需告知的情形,如为应对突发公共卫生事件、为维护公共安全等;取得同意仍可能不合法的情形,如与其他授权捆绑、强迫或变相强迫获取同意等)

(3)重点问题三:敏感个人信息的处理有何特殊要求?

- 特定的目的
- 充分的必要性
- 严格的保护措施

√ 本地存储,加密存储,谨慎上云;

√ 隔离存储,将人脸识别信息与个人身份信息进行物理隔离或逻辑隔离;

√ 安全传输,采用双向身份鉴别、数据完整性校验、数据传输通道加密等措施。

04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

(4) 重点问题四：如何开展个人信息安全影响评估（以下简称“PIA”）？

1）评估内容

- 是否符合法律、行政法规和国家标准的强制性要求，是否符合公序良俗？
- 是否具有特定的目的和充分的必要性？
- 是否具备满足实现目的所需的准度、精度要求？
- 是否采取了与面临的安全风险相适应的安全防护措施？
- 是否采取了措施以有效降低可能对数据主体权益带来的损害和不利影响？

2）评估方式

- 自行或者委托第三方开展PIA？
- PIA的流程、各部门分工如何确定？
- PIA报告如何形成、签署和保存？
- 何时应重新开展PIA？

(5) 重点问题五：摄像头采集数据的特殊使用要求？如何做好标签管理和自动化推荐合规？

- 算法计算和数据加工、大数据分析？
- 如何避免大数据杀熟？
- 如何实现推荐类算法可解释权？
- 如何实现自动化推荐拒绝权？
- 如何做好算法备案？
- 如何做好深度合成合规？
- 如何管理标签？
- 如何方便用户撤销标签？
- 个人信息权益如何响应和处理？

04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

(6)重点问题六:摄像头所采集数据如何合法出境?

1)摄像头/人脸识别数据出境的难点

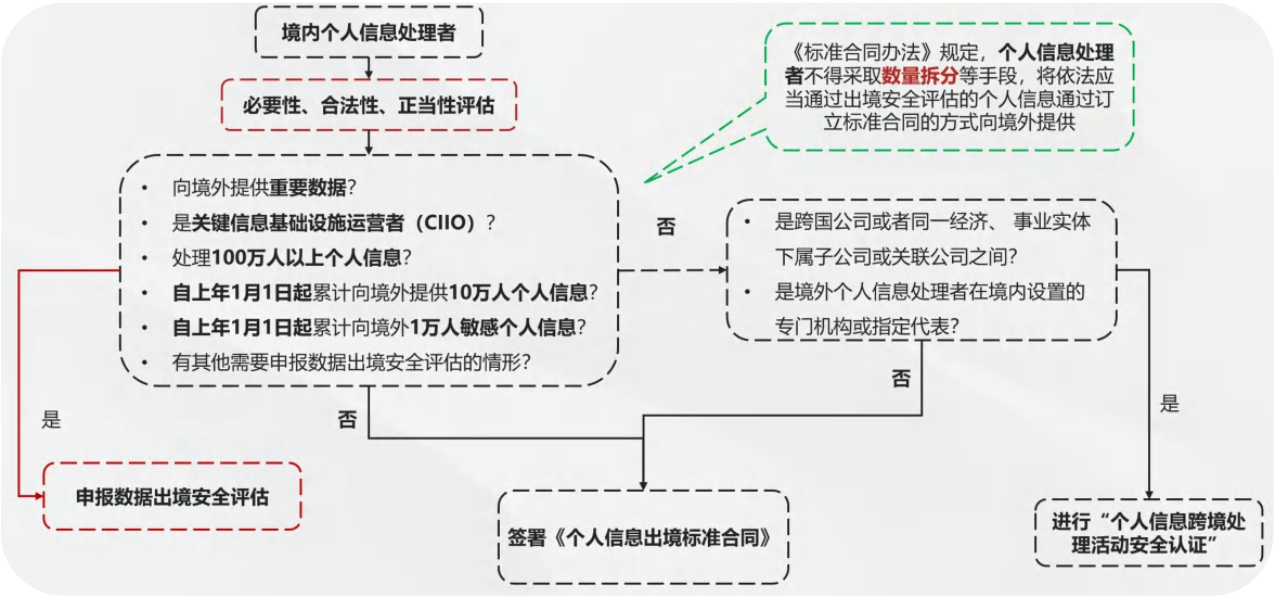
实务中,为实现多门店摄像头后台数据、前台数据等合并的管理目标、个人信息主体画像构建需要等业务目的,摄像头/人脸识别数据的出境存在如下合规难点:

- 敏感个人信息易触发数据出境安全评估的申报门槛;
- 数据出境规模大、类型敏感,业务需求和数据出境处理行为的必要性、合法性论证难度大;
- 音视频、人脸识别等特殊类型数据出境,易遭泄露、篡改,安全保障难度大;
- 境外接收方(尤其是可远程访问的境外主体)数量多,法律文件签署、所在地法律评估等工作难度大。

2)数据出境流程

数据出境场景下,首先需要对数据出境场景、规模进行梳理和识别,并相应选择适用的合规路径;随后则需根据所适用的数据出境合规路径,采取相应的合规措施、履行相应的申报/备案义务(如涉及)。相关流程要点我们梳理如下:

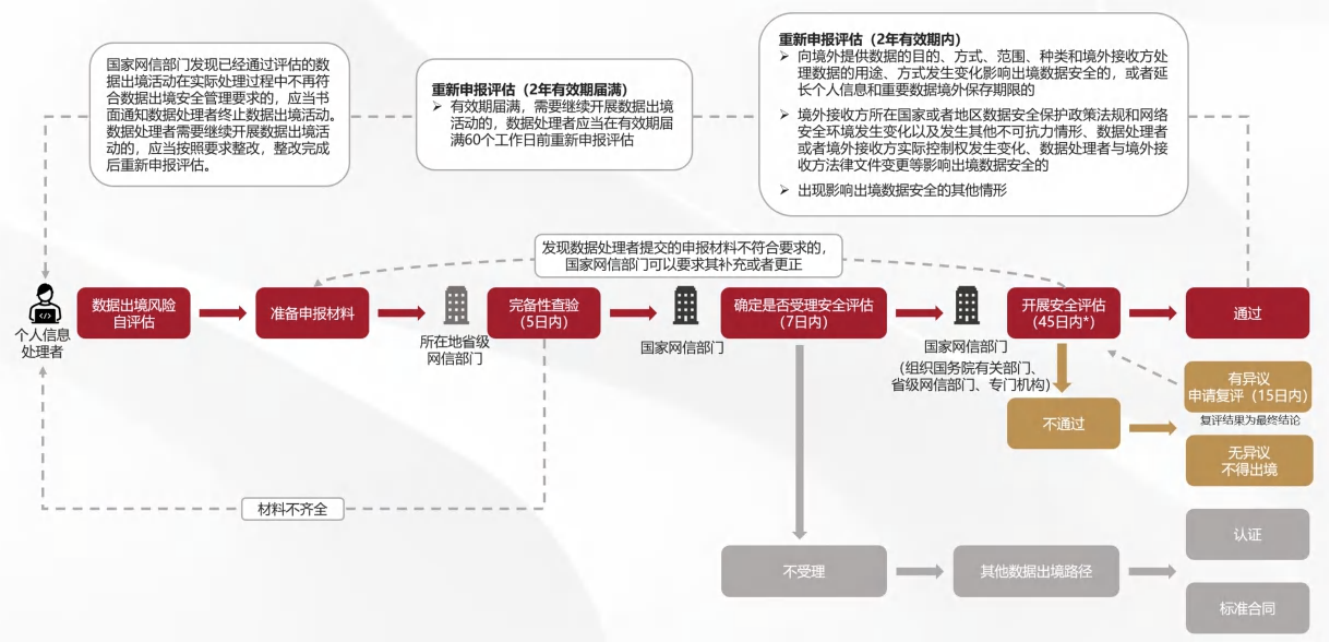
合规路径选择流程:



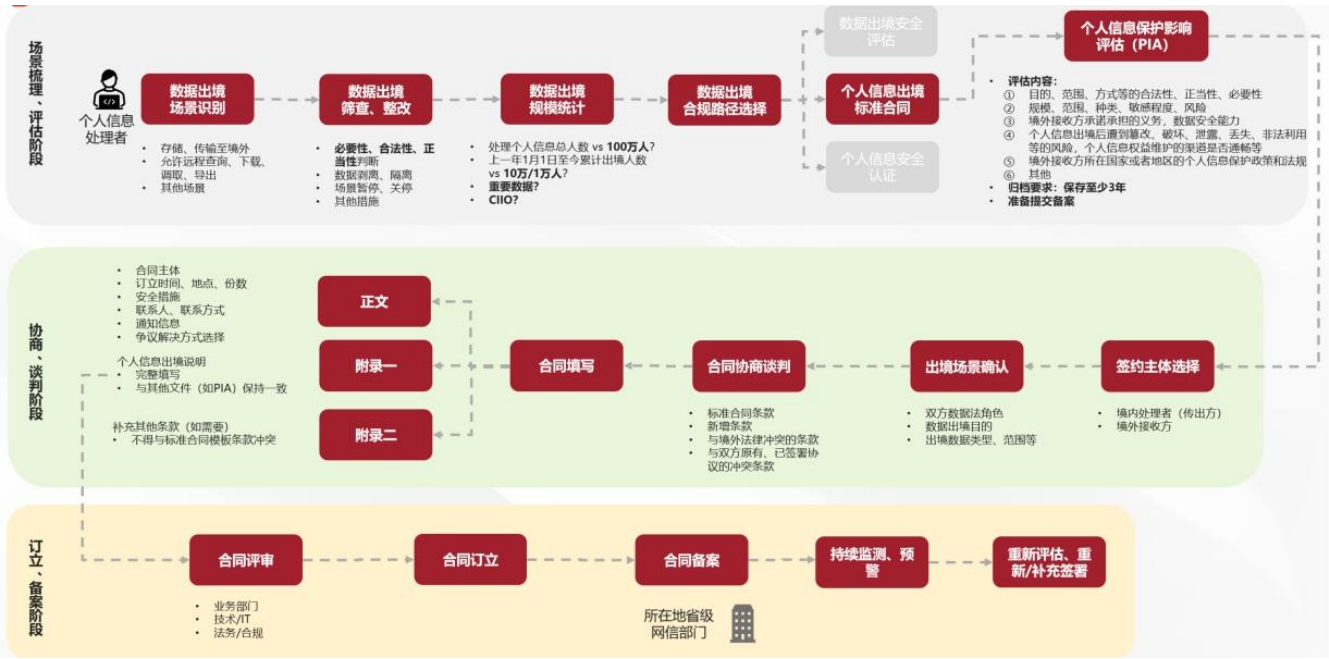
04 摄像头相关数据合规高频问题

门店摄像头场景下各方角色差异性认定和合规义务判断问题

数据出境安全评估流程：



个人信息出境标准合同流程：



04 线下门店摄像头使用合规方案的提出和落地

在合规方案的提出和落地方面，我们建议从企业内部评估和制度层面、与合作方之间的To B层面和面向用户/消费者的To C层面，综合考虑企业内外部的合规重点事项。

在企业内部：

数据合规方案的落地，需要多部门的协同配合，在公司内部的各类数据合规管理制度、评估流程和操作规程的指导下，从业务开展前、中、后三个阶段，全方位实现合规措施的提出和落地。

在企业外部：

与合作方之间的To B层面，需要基于与合作方之间的数据法角色关系，通过合同约定等方式，落地各项合规措施；而在面向消费者/用户的To C层面，则主要应关注对外告知+同意机制的落地及个人信息主体权益的保障问题。

05 线下门店摄像头使用合规方案的提出和落地

线下门店摄像头合规全景图

线下门店通过摄像头获取的数据具有特殊性（如人脸识别数据会构成敏感个人信息），对此，在数据处理全流程的各个阶段都具有特殊的合规义务。本数据合规全景图从部署摄像头的前置阶段开始，包含了收集、存储、使用、删除、提供、传输阶段的对应的义务，以供参考。

如需其他具体合规建议，可扫描下方二维码，添加植德合伙人微信进行咨询。

王艺

合规部 牵头人

深圳办公室 合伙人

政府监管与合规、投融资并购、争议解决

邮箱：yi.wang@meritsandtree.com

微信：

香港大学数字化转型与企业战略研究生

深圳大学 经济法硕士

深圳大学 法学学士

中国律师执业资格

工业和信息化部电子工业标准化研究院认证的

数据保护官资格（CESI-PIPP-DPO）

欧盟信息隐私专家认证（CIPP/E）资格

EXIN认证DPO（数据保护官）

信通院“数据安全推进计划（DSI）”数据安全专家

信通院卓信大数据计划首批律师合伙人

中国信通院个人信息保护合规审计推进
小组专家成员之一

获《钱伯斯大中华区指南2023》TMT：数据保护
与隐私领域推荐

2022 获LEGAL BAND特别推荐榜15强：网络安全
与数据合规

2022 获LEGAL BAND特别推荐榜15强：数字经济领域

如需其他具体合规建议，可扫描下方二维码，添加植德合伙人微信进行咨询。

陈文昊

上海办公室 合伙人

政府监管与合规、反垄断与竞争法、争议解决

哈尔滨工程大学 经济学学士

复旦大学 法律硕士

中国律师执业资格

获2022年《亚洲法律评论》ALB长三角地区十五佳律师新星

获《钱伯斯大中华区指南2023》TMT：数据保护与隐私领域推荐

邮箱：wenhao.chen@meritsandtree.com

微信：

版权与免责

本指引仅供业内人士参考、学习交流，

不代表任何意义上的法律意见和建议，未经本所事先同意，

本手册不可被用于任何其他目的。

如需转载，请经本手册编写负责人同意，且注明出处。

Merits Tree
植德律师事务所

前 行 之 路　植 德 守 护

www.meritsandtree.com

北京：北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层、9 层 903-904

上海：上海市长宁区长宁路 1133 号长宁来福士广场 T1 办公楼 18 层 1801

深圳：深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 905-906

珠海：广东省珠海市香洲区吉大情侣中路 39 号 3 栋 1702 室

海口：海南省海口市龙华区国贸大道帝国大厦 B 座 5 楼 512 室

武汉：湖北省武汉市江岸区中山大道 1505 号企业天地 1 号 45 层